

SEÑOR M. MELIAN SANTANA
CALLE LOS LIRIOS 6 LEVEL 2
3542 0 MOYA
SPANJE

Fecha 29 de marzo de 2022
Lugar Diemen
Referencia 62530202

Señor M. Melian Santana,

En el anexo de esta carta confirmamos los compromisos que hemos acordado contigo sobre la duración y el contenido del contrato de puesta a disposición que hemos celebrado entre nosotros. Dichos compromisos se basan en las Condiciones de cesión y comisión de servicios acordadas por ti.

Partimos del supuesto de que hemos reflejado de forma exacta y completa los acuerdos celebrados. Si estás de acuerdo con esta confirmación, no tienes que hacer nada. ¿Crees que hay algo que no es correcto? Háznoslo saber lo antes posible, si bien a más tardar **dentro de 5 días naturales**. Puedes utilizar para ello el botón No estoy de acuerdo. Si tus observaciones están justificadas, te facilitaremos una confirmación adaptada del contrato de puesta a disposición. Si no respondes en el plazo de 5 días, consideraremos que estás de acuerdo y se tendrá por fijado el contenido del contrato de puesta a disposición.

Los compromisos que acordemos o que ya hayamos acordado sobre tu comisión de servicios en una de nuestras empresas clientes se confirmarán por separado en la confirmación de la comisión de servicios. También podrás acceder a la misma en 'Mijn Randstad' (My Randstad). Recibirás un mensaje por correo electrónico en cuanto aparezca una (nueva) confirmación de comisión de servicios en 'Mijn Randstad' (My Randstad).

Atentamente,

Randstad Uitzendbureau

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jeroen Tiel', with a stylized, looped design.

Jeroen Tiel
Director General Randstad Nederland

Bijlage: detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd (fase A)

Randstad Uitzendbureau bv, handelend onder de naam Randstad Uitzendbureau, gevestigd te Amsterdam en onder meer kantoorhoudende te Diemen, (hierna 'Randstad');

en

M. Melian Santana, wonende te Moya aan Calle Los Lirios 6 Level 2 (hierna: 'de medewerker')

Zijn – in het verlengde van de door de medewerker geaccordeerde Voorwaarden van uitzenden en detacheren - een detacheringsovereenkomst aangegaan als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub b van de cao. Deze overeenkomst heeft de volgende inhoud:

1 Begrippen

- 1.1 De in deze bevestiging van de detacheringsovereenkomst gebruikte begrippen hebben dezelfde betekenis als in de cao en de door de medewerker geaccordeerde Voorwaarden van uitzenden en detacheren, tenzij anders vermeld.
In deze bevestiging wordt met de Personeelsgids bedoeld: de Personeelsgids voor gedetacheerden van Randstad.

2 Positie in fasensysteem

- 2.1 De medewerker volgt de fasentelling van de cao. De medewerker bevindt zich bij aanvang van deze detacheringsovereenkomst (uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding) in fase A van de cao.

3 Aanvang, duur en beëindiging

- 3.1 De detacheringsovereenkomst treedt in werking op 29 maart 2022.
3.2 De detacheringsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tot en met 29 mei 2022 en eindigt dan van rechtswege, zonder dat opzegging nodig is.
3.3 De detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

4 Werkzaamheden en detachering

- 4.1 Tijdens de looptijd van de detacheringsovereenkomst kan de medewerker gedetacheerd worden bij opdrachtgevers van Randstad. Tijdens een detachering worden werkzaamheden verricht onder leiding en toezicht van de betreffende opdrachtgever of een door deze aan te wijzen derde. De medewerker dient de aanwijzingen en voorschriften van de opdrachtgever en/of de derde op te volgen.
4.2 De medewerker gaat in beginsel werkzaamheden verrichten als Magazijnmedewerker. De daadwerkelijk door de medewerker uit te voeren functie kan – binnen de door de cao en de Personeelsgids gestelde grenzen - per opdrachtgever en per detachering verschillen.
4.3 Van de medewerker kan worden verlangd dat hij passende (vervangende) arbeid als bedoeld in de cao aanvaardt binnen een straal van - in beginsel - maximaal 50 kilometer per auto of 1,5 uur reistijd per openbaar vervoer (enkele reis) vanaf zijn huidige woonplaats. Voor specifieke situaties en voor zakelijk verkeer kan een langere reistijd of reisafstand gelden.
4.4 Elke detachering wordt schriftelijk aan de medewerker bevestigd. In die bevestiging van detachering staat onder meer vermeld wat er is afgesproken over de verwachte ingangsdatum van de detachering, de vermoedelijke duur van de detachering (dit is een indicatie van de duur van de detachering), de functie, de inschaling, de vermoedelijke arbeidsomvang en werktijden, de toepasselijke beloningsregeling en het feitelijk loon tijdens de detachering en eventuele

kostenvergoedingen. Daarnaast staan op die bevestiging de relevante gegevens van de opdrachtgever.

- 4.5 De medewerker is bereid cursussen of opleidingen te volgen indien dit door Randstad wenselijk of noodzakelijk wordt geacht in verband met de (toekomstige) werkzaamheden bij (een) opdrachtgever(s) of de herplaatsbaarheid van de medewerker in andere passende arbeid. Omtrent de kosten van de cursus/opleiding wordt zo nodig een aparte opleidingsovereenkomst gesloten.

5 Arbeidsomvang

- 5.1 De arbeidsomvang bedraagt - behoudens meer- of overwerk - 128 uur per periode (4 weken).

6 Beloning

- 6.1 Het feitelijk loon wordt per detachering bepaald met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 van de cao. Het feitelijk loon wordt vermeld in de bevestiging van detachering.
- 6.2 Indien en voor zover de medewerker om een andere reden dan ziekte, vakantie of betaald verlof geen arbeid verricht, heeft de medewerker recht op het laatstverdiende feitelijk loon, mits hij voldoet aan de daarvoor volgens de wet, de cao, en de in de Personeelsgids geldende voorwaarden.
- De in artikel 22 lid 1 van de cao bedoelde uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting is niet van toepassing.
- 6.3 Indien en voor zover de medewerker de bedongen arbeid niet kan verrichten wegens ziekte heeft medewerker - na één wachtdag - recht op het in artikel 25 lid 6 cao bedoelde loon, mits hij voldoet aan de daarvoor volgens de wet, de cao en de Personeelsgids geldende voorwaarden.
- 6.4 Tenzij voor een specifieke detachering of periode vierwekelijkse verloning wordt overeengekomen, wordt het loon uitbetaald in de week na afloop van iedere week, waarin de medewerker heeft gewerkt, althans recht heeft op loon, mits wordt voldaan aan het bepaalde in de Voorwaarden van uitzenden en detacheren en de Personeelsgids over de tijdverantwoording. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin kan het loon één of twee weken later dan overeengekomen worden uitbetaald als het tijdverantwoordingsproces bij de opdrachtgever ertoe leidt dat de tijdverantwoording pas later kan worden verwerkt. Als sprake is van zo'n zogenaamde pendelweek of – weken wordt dit vermeld in de bevestiging van detachering of op andere wijze aan de medewerker kenbaar gemaakt.

7 Vakantie en verlof

- 7.1 De medewerker bouwt vakantie op conform artikel 26 van de cao.

8 Pensioen

- 8.1 Indien en zodra de medewerker 21 jaar of ouder is, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, én in 8 weken voor Randstad heeft gewerkt neemt hij deel in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Flexsecurity.

9 Huisvesting

- 9.1 De medewerker is woonachtig buiten Nederland en kan daarom niet dagelijks heen en weer reizen tussen zijn woonplaats en de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. In verband hiermee zijn de medewerker en Randstad overeengekomen dat Randstad voor huisvesting zorgt. De huisvesting wordt - behoudens tussentijds vertrek van de medewerker uit de huisvesting - beschikbaar gesteld voor de duur van de detacheringsovereenkomst. De rechten en plichten met betrekking tot de huisvesting zijn nader geregeld in de Huurovereenkomst van Randstad. Deze Huurovereenkomst wordt separaat aan de medewerker

beschikbaar gesteld.

De kosten van huisvesting worden – op basis van een daartoe door de medewerker verstrekte machtiging - ingehouden op het loon. De inhouding zal - voor zover mogelijk - plaatsvinden door een deel van het brutoloon overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 cao uit te ruilen voor huisvesting. Dit betekent dat de huisvestingskosten in mindering worden gebracht op het brutoloon, voor zover en zolang dit toelaatbaar is krachtens de wet, de cao en de met de Belastingdienst gemaakte afspraken. Indien het maximale bedrag kan worden ingehouden op het brutoloon is daarnaast geen netto inhouding meer nodig. Is dit niet het geval dan zal het na de uitruil nog aan Randstad verschuldigde bedrag worden ingehouden op het nettoloon. Voor zover de kosten niet (volledig) kunnen worden ingehouden op het loon dienen zij door de medewerker aan Randstad te worden betaald.

10 Ziektekostenverzekering

- 10.1 Randstad en de medewerker zijn overeengekomen dat Randstad de medewerker aanmeldt bij de zorgverzekeraar HollandZorg. De eigen bijdrage ten behoeve van de zorgverzekering wordt door Randstad ingehouden op het nettoloon en – op basis van een daartoe door de medewerker verstrekte machtiging – rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaald. Ten behoeve van de aanmelding voor de zorgverzekering verstrekt Randstad de relevante persoonsgegevens van de medewerker aan de zorgverzekeraar. De ziektekostenverzekering eindigt - behoudens tussentijdse opzegging van de verzekering door de medewerker - op de laatste dag van de week waarin de medewerker stopt met werken. Als de medewerker de zorgverzekering daarna op vrijwillige basis wil voortzetten, dient hij hiervoor zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

11 Toepasselijke voorwaarden en regelingen

- 11.1 Op de detacheringsovereenkomst zijn de volgende voorwaarden en regelingen van toepassing:
- de door de medewerker geaccordeerde Voorwaarden van uitzenden en detacheren.
 - steeds de meest recente versie van de cao;
 - steeds de meest recente versie van de Personeelsgids, waaronder het daarin opgenomen vakantiereglement.
- 11.2 Aan de medewerker is een exemplaar van de door hem geaccordeerde Voorwaarden van uitzenden en detacheren beschikbaar gesteld. Deze Voorwaarden en - de meest recente versie van - de cao en de Personeelsgids worden ook getoond via 'Mijn Randstad'.

Anexo: contrato de puesta a disposición por tiempo determinado (fase A)

Randstad Uitzendbureau bv, que opera con el nombre comercial de Randstad Uitzendbureau, con sede en Ámsterdam y oficinas en Diemen, (en lo sucesivo: 'Randstad');

y

M. Melian Santana, con domicilio en Moya en Calle Los Lirios 6 Level 2 (en lo sucesivo: 'el empleado')

se ha celebrado – conforme a las Condiciones de cesión y comisión de servicios aceptadas por el empleado – un contrato de puesta a disposición como el mencionado en el artículo 9, apartado 3 b del convenio colectivo. Este contrato tiene el siguiente contenido:

1 Definiciones

- 1.1 Las definiciones utilizadas en esta confirmación del contrato de puesta a disposición tendrán el mismo significado que en el convenio colectivo y en las Condiciones de cesión y comisión de servicios aceptadas por el empleado, salvo que se indique otra cosa.
En esta confirmación se entenderá por Guía del Personal: la Guía del Personal para trabajadores con un contrato de comisión de servicios de Randstad.

2 Posición en el sistema de fases

- 2.1 El empleado sigue el cómputo de fases del convenio colectivo. El empleado se encuentra al inicio de este contrato de puesta a disposición (contrato de puesta a disposición sin cláusula de cesión) en la fase A del convenio colectivo.

3 Inicio, duración y terminación

- 3.1 El contrato de puesta a disposición entrará en vigor el 29 de marzo de 2022.
3.2 El contrato de puesta a disposición se celebra por tiempo determinado, 29 de mayo de 2022 y finalizará automáticamente, sin necesidad de preaviso.
3.3 El contrato de puesta a disposición finalizará automáticamente en la fecha en que el empleado alcance la edad legal de jubilación.

4 Actividades y comisión de servicios

- 4.1 Durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, el empleado podrá ser puesto a disposición de empresas clientes de Randstad. Durante la comisión de servicios, las actividades se realizarán bajo la dirección y supervisión de la empresa cliente en cuestión o de un tercero designado por esta. El empleado deberá seguir las instrucciones y normas de la empresa cliente y/o del tercero.
4.2 En principio, el empleado realizará actividades como Magazijnmedewerker.
La función que el empleado desempeñará efectivamente puede variar – dentro de los límites establecidos en el convenio colectivo y la Guía del Personal – por empresa cliente y por comisión de servicios.
4.3 Se podrá exigir al empleado que el él acepte trabajo (de sustitución) apropiado en el sentido del convenio colectivo dentro de un radio de - en principio - como máximo 50 kilómetros en coche o con un tiempo de desplazamiento de 1,5 hora(s) en transporte público (viaje de ida) desde el domicilio actual del su. Podrá aplicarse un tiempo de desplazamiento o una distancia de desplazamiento superiores para situaciones específicas y para desplazamientos profesionales.
4.4 Cada puesta a disposición se confirmará por escrito al empleado. En dicha confirmación de comisión de servicios se indicará, entre otros, lo acordado sobre la fecha de inicio de la comisión de servicios prevista, la duración probable de la comisión de servicios (es una indicación de la

duración de la comisión de servicios), la función, la categoría profesional, la jornada de trabajo y el horario de trabajo probables, el sistema de remuneración aplicable y el salario efectivo durante la comisión de servicios y eventuales reembolsos de gastos. En dicha confirmación se indicarán además los datos pertinentes de la empresa cliente.

- 4.5 El empleado está dispuesto a seguir cursos o estudios si Randstad lo considera conveniente o necesario en relación con las (futuras) actividades para (una) empresa(s) cliente(s) o la recolocación del empleado en otro trabajo apropiado. Si es necesario, se suscribirá un contrato de formación por separado en relación con los gastos del curso/estudio.

5 Volumen de trabajo

- 5.1 Con excepción de trabajos suplementarios o de horas extraordinarias incidentales, el volumen de trabajo será de 128 horas por periodo (4 semanas).

6 Remuneración

- 6.1 El salario efectivo se fijará para cada comisión de servicios con observancia de lo dispuesto en el capítulo 3 del convenio colectivo. El salario efectivo se indicará en la confirmación de comisión de servicios.

- 6.2 Si el empleado no realiza ningún trabajo por razones distintas de enfermedad, vacaciones o permiso remunerado, el empleado tendrá derecho al último salario efectivo que ha percibido, siempre que el él cumpla las condiciones aplicables para ello según la ley, el convenio colectivo y la Guía del Personal.

No será aplicable la exclusión de la obligación de continuar pagando el salario mencionada en el artículo 22, apartado 1 del convenio colectivo.

- 6.3 Si el empleado no puede realizar el trabajo contratado por enfermedad, el empleado tendrá derecho, después de un día de espera, al salario establecido en el artículo 25, apartado 6 del convenio colectivo, siempre que el él cumpla las condiciones aplicables para ello según la ley, el convenio colectivo y la Guía del Personal.

- 6.4 Salvo que para un puesta a disposición o un periodo específicos se acuerde el pago del salario cada cuatro semanas, el salario se abonará en la semana siguiente al término de cada semana, en la que el empleado haya trabajado, o bien tenga derecho a salario, siempre que se cumpla lo dispuesto en la Condiciones de cesión y comisión de servicios y la Guía del Personal sobre el registro de horas trabajadas. A diferencia de lo dispuesto en la frase anterior, el salario podrá ser abonado una o dos semanas más tarde de lo acordado si el registro de horas trabajadas de la empresa cliente implica un retraso en el procesamiento de las horas trabajadas. En caso de retraso semanal en el abono del salario, se indicará esta circunstancia en la confirmación de comisión de servicios o se comunicará de otra forma al empleado.

7 Vacaciones y permisos

- 7.1 El empleado tendrá derecho a vacaciones con arreglo al artículo 26 del convenio colectivo.

8 Pensión

- 8.1 En el momento en que el empleado tenga 21 años o más, pero aún no haya alcanzado la edad de jubilación, y haya trabajado 8 semanas para Randstad, el él participará en el plan de pensiones de la fundación Stichting Pensioenfonds Flexsecurity.

9 Alojamiento

- 9.1 El empleado reside fuera de los Países Bajos y, por tanto, no puede viajar diariamente entre el lugar de residencia del su y el lugar donde se deben realizar los trabajos. Por ello, el empleado y Randstad han acordado que Randstad ofrecerá alojamiento. Se facilitará alojamiento durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, salvo que el empleado deje anticipadamente el

alojamiento.

Los derechos y obligaciones relacionados con el alojamiento se establecen más detalladamente en el Contrato de alquiler de Randstad. Este Contrato de alquiler se facilita por separado al empleado.

Los costes de alojamiento se deducirán del salario en virtud de una autorización concedida por el empleado. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del convenio colectivo, se deducirá - en lo posible - una parte del salario bruto a cambio de alojamiento. Esto significa que los gastos de alojamiento se deducirán del salario bruto, siempre y cuando esto lo permita la ley, el convenio colectivo y los acuerdos celebrados con la Administración Tributaria. Si se puede deducir la cantidad máxima del salario bruto, no será necesario realizar ninguna retención neta. Si no es posible, la cantidad aún adeudada a Randstad tras el periodo de alquiler se deducirá del salario neto. Si no se pueden deducir los gastos (íntegramente) del salario, el empleado deberá pagarlos a Randstad.

10 Seguro de enfermedad

- 10.1 Randstad y el empleado han acordado que Randstad dará de alta al empleado en la compañía de seguros sanitarios HollandZorg. La contribución propia para el seguro de enfermedad será deducida por Randstad del salario neto y será pagada directamente a la compañía de seguros sanitarios, en virtud de una autorización concedida por el empleado. Para el alta en el seguro de enfermedad, Randstad proporcionará los datos personales relevantes del empleado a la compañía de seguros sanitarios. El seguro de enfermedad finalizará – salvo en caso de cancelación anticipada por el empleado - el último día de la semana en la que el empleado deje de trabajar. Si posteriormente el empleado desea continuar voluntariamente el seguro de enfermedad, el propio él deberá contactar con la compañía de seguros sanitarios.

11 Condiciones y normas aplicables

- 11.1 Serán de aplicación al contrato de puesta a disposición las siguientes condiciones y reglamentos:
- Las Condiciones de cesión y comisión de servicios aceptadas por el empleado.
 - el convenio colectivo, incluida cualquier futura modificación del mismo;
 - siempre la versión más reciente de la Guía del Personal, incluidas las normas de vacaciones incluidas en la misma.
- 11.2 Se ha facilitado al empleado un ejemplar de las Condiciones de cesión y comisión de servicios aceptadas por el le. Estas Condiciones y la versión más reciente del convenio colectivo y la Guía del Personal pueden consultarse también en 'Mijn Randstad' (My Randstad).

Huurovereenkomst

Randstad verhuurt woonruimte aan medewerker.

Randstad heeft een aantal voorwaarden en regels opgesteld met betrekking tot het gebruik van de woonruimte, die je toegewezen hebt gekregen. Deze huurovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de detacheringsovereenkomst die Randstad met jou is overeengekomen en op jou van toepassing is.

Voorwaarden:

1. a. Randstad verhuurt aan medewerker woonruimte (zie inschrijfformulier/machtiging), omdat de medewerker niet permanent woonachtig is in Nederland en tijdelijk in Nederland gaat werken. Het is voor medewerker niet mogelijk om dagelijks van het werk naar huis en vice
b. De woonruimte bevindt zich (ongeveer) binnen een straal van 100 kilometer vanaf de werklocatie. De woonruimte wordt uitsluitend verhuurt wegens en voor zolang het bestaan van de detacheringsovereenkomst en de terbeschikkingstelling van medewerker aan een opdrachtgever van Randstad. De huisvesting is naar zijn aard bedoeld om voor korte duur te gebruiken.
c. Randstad heeft het recht de aan de medewerker toegewezen woonruimte of locatie te wijzigen.
2. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is gelijk aan de ingangsdatum van de detacheringsovereenkomst. Indien medewerker eerder dan de ingangsdatum (doorgaans 1 á 2 dagen) van de woonruimte gebruik wenst te maken, zal Randstad Uitzendbureau de kosten hiervoor naar rato bij de medewerker in rekening brengen.
3. Medewerker is aan Randstad kosten voor huisvesting verschuldigd, zoals vermeld op het inschrijfformulier/machtiging. Medewerker geeft Randstad toestemming deze kosten wekelijks in te houden op het salaris dat Randstad verschuldigd is aan medewerker. Randstad behoudt zich het recht voor om de kosten voor de huisvesting die bij de medewerker wekelijks in rekening worden gebracht eenzijdig te wijzigen.
4. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en gelijk aan de duur van de detacheringsovereenkomst.
 - a. Als de detacheringsovereenkomst (tussentijds) eindigt, eindigt op dat moment ook deze huurovereenkomst. In dat geval treden partijen in overleg over een eventuele overgangstermijn (ontruimingstermijn). Dit betekent dat medewerker, gedurende maximaal vier weken de tijd krijgt om de woonruimte te verlaten conform artikel 36 lid 5 ABU CAO. Gedurende deze overgangstermijn blijven de voorwaarden van deze huurovereenkomst van toepassing en is medewerker gehouden (vooraf) de kosten van huisvesting te betalen tot het moment dat de overgangstermijn eindigt.
 - b. In geval de huurovereenkomst en/of de detacheringsovereenkomst eindigt door:
 - opzegging van de medewerker of
 - verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker;zal de medewerker de woonruimte zo spoedig mogelijk verlaten.

Huisregels

5. Een ander gebruik van de woonruimte dan onder 1 bepaald is niet toegestaan, zodat de woonruimte noch geheel noch ten dele aan derden in huur, wederhuur, onderhuur of enig ander gebruik mag worden aangegeven of afgestaan en geen enkele overdracht van het gebruiksrecht mag plaatsvinden.
6. Het gebruik van soft- en harddrugs en dronkenschap in en rondom de woonruimte is nadrukkelijk verboden. Randstad behoudt zich het recht voor bij constatering hiervan de politie in te schakelen. Gebruik van soft- en harddrugs en dronkenschap in en rondom de woonruimte kan tevens een reden zijn om de arbeidsrelatie met onmiddellijke ingang te beëindigen. De medewerker zal een schriftelijke waarschuwing ontvangen bij opzettelijk toebrengen van schade aan de woonruimte en of bij het veroorzaken van overlast rondom de woonruimte. Bij een dermate ernstige overtreding zal de medewerker per direct de woonruimte moeten verlaten.
7. De woonruimte wordt aangeboden in goede staat van onderhoud, dat wil zeggen voorzien van alle gemakken en compleet, schoon en opgeruimd. Tot de woonruimte behoren mede de stoffering, het

meubilair en de zaken die zich aldaar bevinden. Gedurende de periode dat de medewerker de woonruimte gebruikt, is de medewerker verplicht zich als een goed huisvader voor deze zaken, evenals voor de woonruimte te zorgen. Medewerker zal de woonruimte en indien aanwezig de tuin en/of het balkon regelmatig opruimen en schoonmaken. Het huisvuil zal in de daarvoor bestemde vuilniszakken worden verzameld en in de vuilcontainer worden gedeponeerd.

8. Randstad dan wel door haar aangewezen derden hebben het recht om regelmatig controle uit te oefenen op de wijze van bewoning en op het onderhoud van de woonruimte door medewerker. Medewerker is verplicht mee te werken aan deze controles en dient er desgevraagd voor zorg te dragen dat deze controleurs toegang tot de woonruimte kunnen krijgen.
9. De kosten voor gas, water en elektra worden betaald door Randstad tot een bedrag van €1,50 per persoon per dag. Medewerker zal zuinig omgaan met energieverbruik. De medewerker zal de verwarming op 17 graden zetten indien hij de woonruimte verlaat en wanneer hij naar bed gaat. Ramen en deuren horen gesloten te zijn bij gebruik van de verwarming. Kosten veroorzaakt door overmatig gebruik, dus boven het eerdergenoemde bedrag, worden in rekening gebracht bij de medewerker en ingehouden op het netto salaris van de medewerker.
10. Het is de medewerker verboden de gedaante of inrichting van de woonruimte te veranderen. Dit betekent in ieder geval – maar niet uitsluitend – dat de medewerker op, in of rondom de woning geen satellietantenne mag plaatsen en geen gaten mag boren in muren van de woning.
11. Huisdieren zijn niet toegestaan in de woonruimte.
12. De medewerker zal een auto alleen parkeren daar waar het is toegestaan en houdt zich aan de geldende verkeersregels rondom de woonruimte/ op de desbetreffende huisvestingslocatie. Medewerker beperkt de overlast en houdt rekening met medebewoners en burens. De medewerker zal zich eveneens houden aan de regels van de betreffende huisvestingslocatie. Deze zijn op elke huisvestingslocatie beschikbaar.
13. De medewerker is gehouden de regels van de huisvestingslocatie waarop de woonruimte is gevestigd correct na te leven.
14. De medewerker is verplicht aan het einde van het gebruik van de woonruimte en eventuele bijgebouwen, balkon en/of tuin, de stoffering, meubilair, overige zaken en toebehoren en sleutels in goede, behoorlijke, onbeschadigde en schoongemaakte staat op te leveren.
15. Wanneer de woonruimte bij einde van het gebruik onvoldoende schoon wordt opgeleverd zal een schoonmaak worden uitgevoerd. Medewerker is de kosten van schoonmaak verschuldigd aan Randstad.
16. De medewerker verbindt zich de aan hem verstrekte sleutels van de woning aan het einde van het gebruik van de woonruimte aan Randstad af te geven. Bij het niet inleveren van de sleutel is de medewerker een vergoeding van € 50,00 per sleutel aan Randstad verschuldigd.
17. In beginsel zijn alle bewoners verantwoordelijk voor de goede staat van de woonruimte. Alle bewoners worden ieder verantwoordelijk gehouden voor geconstateerde schades en de hieruit voortvloeiende kosten, tenzij deze aantoonbaar toegerekend moeten worden aan een specifieke (mede)bewoner.
18. In geval van slijtage of beschadiging van de woonruimte dient de medewerker onverwijld de contactpersoon van Randstad hiervan in kennis te stellen.
19. Eventuele schades of kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet juist en/of het niet volledig naleven van de bepalingen uit deze huurovereenkomst worden bij de medewerker in rekening gebracht. Uit deze huurovereenkomst door Randstad op te eisen vergoedingen zijn direct opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de medewerker. Randstad is gerechtigd een eventueel verschuldigd bedrag te verrekenen met door Randstad aan de medewerker verschuldigde bedragen wegens loon, reservering, vakantiegeld etc. De medewerker verklaart zich akkoord met verrekening van verschuldigde bedragen door Randstad. Ingeval voornoemde tegoeden niet toereikend blijken, zal het restant van de vordering direct door de medewerker verschuldigd zijn.

Slotbepaling:

20. Randstad behoudt zich het recht voor de inhoud van deze huurovereenkomst eenzijdig te wijzigen.
21. Als medewerker zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden en regels, is Randstad gerechtigd

medewerker uit de woonruimte te zetten.

Voor ontvangst en akkoord:

Datum: 29 de marzo de 2022

Handtekening:

Randstad Uitzendbureau

Datum:

Voorletters- en
achternaam:

Handtekening

M. Melian Santana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jeroen Tiel', with a stylized, looped structure.

Jeroen Tiel

Director General Randstad Nederland

Contrato de alquiler

Randstad alquila el alojamiento al empleado.

Randstad ha establecido una serie de normas en relación con el uso del alojamiento que te ha sido asignado. Dicho contrato de alquiler forma parte integrante del contrato de puesta a disposición que Randstad ha celebrado contigo y te son aplicables.

Condiciones

1. a. Randstad alquila al empleado alojamiento (ver formulario de inscripción/autorización), porque el empleado no vive de forma permanente en los Países Bajos y va a trabajar temporalmente en los Países Bajos. Para el empleado no es posible desplazarse diariamente del trabajo a casa y viceversa.
- b. El alojamiento se encuentra (aproximadamente) en un radio de 100 kilómetros del lugar de trabajo. El alojamiento se alquilará exclusivamente en virtud del y durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y la cesión del empleado a una empresa cliente de Randstad. Por sus características, el alojamiento está destinado a un uso de corta duración.
- c. Randstad podrá cambiar el alojamiento o el lugar asignado al empleado.
2. La fecha de inicio del contrato de alquiler coincide con la fecha de inicio del contrato de puesta a disposición. Si el empleado desea hacer uso del alojamiento con anterioridad a la fecha de inicio (generalmente de 1 a 2 días), Randstad Uitzendbureau cobrará proporcionalmente al empleado los gastos que se originen.
3. El Empleado deberá pagar a Randstad los gastos de alojamiento, como se indica en el formulario de inscripción/autorización. El Empleado autorizará a Randstad a deducir semanalmente tales gastos del salario que Randstad debe pagar al empleado. Randstad se reserva el derecho a modificar unilateralmente los gastos de alojamiento que se cobran semanalmente al empleado.
4. Este contrato de alquiler se ha celebrado por un periodo determinado equivalente a la duración del contrato de puesta a disposición.
 - a. Si el contrato de puesta a disposición termina (anticipadamente), este contrato de alquiler también terminará en ese momento. En ese caso, las partes se consultarán sobre un posible periodo transitorio (periodo de desahucio). Esto significa que empleado dispondrá de un plazo máximo de cuatro semanas para abandonar el alojamiento de acuerdo con el artículo 36 apartado 5 del Convenio Colectivo de la ABU (Unión General de Empresas de Trabajo Temporal neerlandesas). Durante este periodo transitorio, seguirán aplicándose las condiciones de este contrato de alquiler y el empleado estará obligado a pagar el coste del alojamiento (por adelantado) hasta que finalice el periodo transitorio.
 - b. En caso de que el contrato de alquiler y/o el contrato de puesta a disposición finalicen debido
 - rescisión del empleado o
 - actos u omisiones reprochables por parte del empleado;el empleado deberá abandonar el alojamiento lo antes posible.

Reglamento interno

5. No se permitirá un uso del alojamiento distinto al establecido en el punto 1, por lo que el alojamiento no podrá ser entregado o cedido, total o parcialmente, en alquiler, realquiler, subalquiler o cualquier otro uso a terceros, ni se permitirá ninguna otra cesión del derecho de uso.
6. Se prohíbe expresamente el consumo de drogas blandas y duras y la embriaguez en el alojamiento y en los alrededores del mismo. En caso de constatar tales conductas, Randstad se reserva el derecho de informar a la policía. El consumo de drogas blandas y duras y la embriaguez en el alojamiento y en los alrededores del mismo también podrá ser motivo de extinción con efectos inmediatos de la relación laboral. En caso de causar intencionadamente daños en el alojamiento o causar molestias en los alrededores del mismo, el empleado recibirá un aviso por escrito. Si se produce una infracción grave, el empleado deberá desalojar inmediatamente el alojamiento.
7. El alojamiento se pondrá a disposición en buen estado de mantenimiento, es decir, provisto de todas las

comodidades y completo, limpio y ordenado. Los enseres, muebles y objetos que se encuentran en el alojamiento pertenecerán al mismo. Durante el periodo en que el empleado use el alojamiento, el empleado deberá cuidar de tales objetos y del alojamiento con la diligencia de un buen padre de familia. El empleado ordenará y limpiará con regularidad el alojamiento y, si lo hubiera, el jardín y/o el balcón. Los residuos domésticos se recogerán en bolsas de basura destinadas a tal fin y se depositarán en el contenedor de basura.

8. Randstad o terceros designados por ella, tienen derecho a controlar periódicamente el uso adecuado del alojamiento y el mantenimiento del alojamiento por parte del empleado. El empleado deberá prestar su colaboración a tales controles y deberá permitir, previa petición, el acceso de estos inspectores al alojamiento.
9. Randstad pagará los gastos de gas, agua y electricidad hasta un importe diario de 1,50 € por persona. El empleado procurará tener un consumo razonable de energía. El empleado programará la calefacción a 17 grados al abandonar el alojamiento y al acostarse. Al utilizar la calefacción se deben cerrar las ventanas y puertas. Los gastos ocasionados por un consumo excesivo, es decir, por encima del importe señalado anteriormente, serán a cargo del empleado y se deducirán del salario neto del empleado.
10. El empleado podrá cambiar el aspecto o la configuración del alojamiento. Esto significa en cualquier caso –aunque no exclusivamente– que el empleado no podrá colocar ninguna antena parabólica sobre la vivienda o en los alrededores de la misma y no podrá taladrar orificios en las paredes del alojamiento.
11. No se permitirán mascotas en el alojamiento.
12. El empleado solo aparcará un vehículo en las zonas destinadas a tal fin y observará las normas de tráfico aplicables en los alrededores del alojamiento / en el lugar de alojamiento correspondiente. El empleado limitará cualquier molestia y tendrá en cuenta a los demás ocupantes y vecinos. El empleado también deberá respetar las normas del lugar de alojamiento correspondiente. Dichas normas están disponibles en cada lugar de alojamiento.
13. El empleado deberá cumplir correctamente las normas del lugar de alojamiento donde está ubicado el alojamiento.
14. Al finalizar el uso del alojamiento, el empleado deberá devolver el alojamiento y eventuales dependencias, balcón y/o jardín, enseres, muebles, otros objetos y pertenencias y las llaves en buen estado, en condiciones adecuadas, sin daños y limpios.
15. Si al finalizar el uso se devuelve el alojamiento en un estado de limpieza deficiente, se realizará una limpieza. El Empleado deberá pagar a Randstad los gastos de la limpieza.
16. El Empleado se compromete a entregar a Randstad las llaves del alojamiento que le fueron entregadas al finalizar el uso del alojamiento. Si no entrega las llaves, el Empleado deberá pagar a Randstad un importe de 50,00 € por llave.
17. En principio, todos los ocupantes son responsables del buen estado de la vivienda. Todos los ocupantes responderán de los daños constatados y los gastos que se deriven de los mismos, salvo que sean atribuibles de forma demostrable a un (co)ocupante determinado.
18. En caso de desgaste o daños del alojamiento, el empleado deberá informar inmediatamente de ello a la persona de contacto de Randstad.
19. Los eventuales daños o gastos derivados del incumplimiento o cumplimiento inadecuado y/o parcial de las cláusulas de este contrato de alquiler serán a cargo del empleado. Las indemnizaciones que Randstad pueda reclamar en virtud de este contrato de alquiler serán inmediatamente exigibles sin necesidad de intimación alguna o intervención judicial. Todos los gastos de cobro, judiciales y extrajudiciales, serán por cuenta del empleado. Randstad podrá compensar un importe eventualmente adeudado con los importes que Randstad debe pagar al empleado en concepto de salario, reserva, paga de vacaciones, etc. El empleado declara estar de acuerdo con la compensación de los importes adeudados por Randstad. Si los importes antes mencionados fueran insuficientes, el importe restante de la reclamación será inmediatamente exigible al empleado

Disposición final

20. Randstad se reserva el derecho de modificar unilateralmente el contenido de este contrato de alquiler.

21. Si el empleado no cumple las condiciones y normas descritas arriba, Randstad estará autorizada a desahuciar a empleado del alojamiento.

En señal de recibo y de conformidad:

Fecha: 29 de marzo de 2022

Firma:

Randstad Uitzendbureau

Fecha:

Iniciales y
apellidos:

Firma

M. Melian Santana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jeroen Tiel', written over a faint circular stamp.

Jeroen Tiel

Director General Randstad Nederland